PODER DISCIPLINAR

JURISPRUDÊNCIA

> STJ Súmula n. 611
> "Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, **é permitida** a instauração de processo administrativo disciplinar com base em **denúncia anônima**, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração."

A Administração Pública deverá abrir uma sindicância ou investigação preliminar para fazer apuração em face dos indícios apresentados na denúncia anônima. Entretanto, é vedado realizar a condenação direta com base nessa denúncia anônima.

A Corregedoria deverá investigar para verificar se realmente aconteceu o que foi noticiado, para confirmar possíveis provas apresentadas, buscar provas etc. Se confirmada a veracidade das informações, será aberto um processo disciplinar que dê contraditório e ampla defesa ao interessado, o qual poderá ser condenado nesse processo.

JURISPRUDÊNCIA

> Súmula n. 635
> Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 **iniciam-se** na data em que a **autoridade competente** para a abertura do procedimento administrativo toma **conhecimento** do fato, **interrompem-se** com o **primeiro ato de instauração válido** - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, **após decorridos 140 dias desde a interrupção**.

Toda legislação administrativa apresenta prazos de prescrição para punir as infrações. Ex.: a Lei n. 8.112 prevê que as infrações leves devem ser punidas com advertência dentro do prazo de 180 dias a partir do conhecimento do fato. Pune-se com suspensão, a partir do conhecimento do fato; prescreve em 2 anos, para punir com suspensão; e as demais que são correlatas, 5 anos a partir do conhecimento do fato.

O art. 142 da Lei n. 8.112 prevê que a prescrição começa a contar com o conhecimento e é interrompida com a abertura de sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), voltando a contar na data da decisão da autoridade julgadora.

5m

Essa previsão apresenta uma impropriedade, porque, entre o início do PAD e a decisão da autoridade julgadora, a prescrição estará parada, podendo, supostamente, passar o tempo que for nesse ínterim. Em razão dessa situação que poderia manter o PAD contra o servidor por um tempo muito prolongado, o STJ editou a súmula para impedir que isso ocorra.

Hipótese: um servidor praticou uma infração que só foi conhecida pela autoridade competente para abrir PAD em um período futuro. A partir desse conhecimento pela Corregedoria, iniciou-se a prescrição para aplicar, suponha-se, uma demissão (prescreve em 5 anos). Passados 4 anos e 11 meses, ocorre a instauração do PAD. Dessa forma, o prazo prescricional é interrompido nessa data, sendo zerado.

Os atos que interrompem a prescrição são o **PAD** e a **sindicância punitiva**. Sindicância meramente investigativa **não** gera a interrupção do prazo prescricional.

Passados 140 dias a partir da data de instauração do PAD, a prescrição volta a fluir por inteiro desde o início. Depois disso, há o prazo prescricional de 5 anos para ser aplicada a sanção.

10m

A Lei n. 8.112 prevê que o PAD deve durar 60 dias, prorrogáveis por mais 60 e mais 20 dias para a autoridade julgadora emitir a decisão.

JURISPRUDÊNCIA

> Súmula n. 641
> A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde (dispensa) da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.

Portaria inaugura o PAD: comissão designada se reúne e faz uma ata de inauguração que descreve os futuros atos de instrução processual, realiza o **interrogatório** do servidor e, se for o caso, fará a indiciação do servidor.

O detalhamento dos fatos só é realizado na **indiciação** do servidor, que será **citado** para apresentar sua defesa, portanto deve ter acesso ao fato apresentado, às provas, ao prazo de prescrição legal e à fundamentação legal.

JURISPRUDÊNCIA

> Súmula n. 650
> A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena **diversa** de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/90.

No art. 132 estão previstas as infrações que a lei determina que sejam punidas com aplicação de demissão. Ex.: ato de improbidade.

Um fato enquadrado em punição por demissão não pode ser punido com uma sanção diversa da prevista.

15m

JURISPRUDÊNCIA

Súmula n. 591-STJ
É permitida a "prova emprestada" no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Por exemplo, interceptação telefônica (prova exclusiva do processo penal). O servidor está sendo alvo de processo penal e processo administrativo. O juiz do processo penal pode determinar a interceptação telefônica, e ela pode ser usada como prova no processo. Diante da dificuldade de produzir provas no PAD, o juiz do processo administrativo poderá, então, solicitar acesso a essa interceptação telefônica para avaliar se é cabível também ao PAD.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula n. 672-STJ
A mera alteração na capitulação legal não é causa de nulidade.

Formação da Comissão do PAD → Instrução (produção de provas) → interrogatório do acusado → indiciação (acusação formal) – ex.: violação do art. 117, X, da Lei (faltou ao dever de atuar com moralidade) → apresentação da defesa do acusado → relatório final da Comissão.

A autoridade julgadora identifica que o fato enquadra-se não só em falta com a moralidade, mas também como ato de improbidade do art. 132 e aplica a demissão. Ex.: o servidor juntou 5 atestados falsificados. A Comissão julga que a conduta se enquadra em falta com honestidade e moralidade e considera uma infração leve, sugerindo uma suspensão ao servidor. Porém, a autoridade julgadora entende a conduta como improbidade e altera a capitulação legal, enquadrando-a no art. 132, e não no art. 117.

O servidor já se defendeu dos fatos apresentados e, mesmo assim, a autoridade considera que aqueles fatos devem ser capitulados de maneira diversa à da Comissão, portanto não gera nulidade do PAD.

20m

RECENTE JULGADO DO STJ

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTAÇÃO SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção **orientavam-se** "pela impossibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentadoria em substituição à perda do cargo nas apurações por improbidade administrativa, ante a inexistência de previsão legal, porquanto as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, sendo inadmissível a interpretação extensiva". (AgInt no AgInt no REsp n. 1.867.096/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Quando o servidor já estava aposentado, mas no exercício da atividade praticou uma infração em que caberia demissão e recebia um processo judicial por improbidade, o juiz não poderia determinar a adaptação da **cassação da aposentadoria** como sanção de improbidade em substituição à **perda de função pública** que seria aplicada caso estivesse no exercício do cargo. Por falta de previsão legal, essa adaptação não poderia ser feita pela autoridade judicial.

2. Para alinhar a orientação desta Corte à intelecção do Pretório Excelso Supremo, a Primeira Seção, em razão da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 418/DF, em *overruling*, **passou a entender pela possibilidade de conversão da pena de perda da função pública**, determinada na sentença proferida na ação de improbidade administrativa, **em cassação da aposentadoria**.

Atualmente, o STJ e STF entendem que pode haver a cassação de aposentadoria quando, em processo judicial, um ex-servidor já aposentado sofre sanção da lei de improbidade.

3. No caso concreto, não ofendeu à coisa julgada a conversão, na fase de cumprimento da sentença, da pena de perda da função pública, imposta no título judicial, em cassação da aposentadoria dos recorrentes, que se aposentaram após o ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.170.199/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Gustavo Scatolino.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.